

[정책의견서]

성실 임대 의무를 완수한 비(非)아파트 임대인에 대한 거주주택 양도세 비과세 차별의 시정을 호소합니다

제출처	국민신문고 / 기획재정부 재산세제과 (소득세제 소관)
관련 법령	소득세법 시행령 §155②, §155③, §167조의3①2호
의견 요지	의무임대기간을 100% 완수한 비아파트 장기일반민간임대주택 임대인에게도, 아파트와 동등하게 자진말소 후 거주주택 비과세 특례(말소일 5년 내)를 적용하고, 임대등록 말소 시 세제 영향 사전고지를 의무화할 것

1. 호소의 출발점 — “성실이 죄가 되는 법”

저는 국가의 임대주택 등록 정책을 믿고, 8년의 의무임대기간을 단 하루도 어김없이 채웠습니다. 임대료는 법이 정한 5% 상한을 단 한 번도 넘기지 않았고, 세무서·지자체 이중등록 의무도 성실히 이행했습니다.

그런데 의무기간을 다 채우고 임대등록을 **정상적으로 종료(자진말소)**했다는 이유로, 거주주택을 양도할 때 **비과세 혜택이 박탈**됩니다. 위반한 것이 없습니다. 법이 요구한 의무를 끝까지 다했을 뿐인데, 그 “완수”가 오히려 수천만원~수억 원의 세금 폭탄으로 돌아옵니다.

물입니다. 의무를 다한 국민이, 의무를 다했다는 이유로 처벌받는 법이 정상입니까?

【본인 사례 — 이것은 추상적 우려가 아닙니다】

저는 용인 소재 상가주택(주택면적이 상가면적보다 커 세법상 전체가 주택)을 2016년 9월 취득하여, 2016년 10월 임대주택으로 등록했습니다(단기 4년 → 2020년 7월 장기 8년으로 전환). 정부가 정한 **8년 의무임대기간을 완전히 채웠고**, 임대료 5% 상한도 빠짐없이 준수했으며, 세무서·지자체 등록 의무를 모두 이행했습니다. 그리고 의무를 다했기에 **2025년 7월 임대등록을 자진말소**했습니다 — 의무를 완수한 자의 ‘정상적인 종료’라 믿었습니다.

그 결과: 제가 **9년간 실제로 거주한 단 하나의 거주주택**(성남 소재)에 대한 1세대1주택 비과세가, ‘말소를 양도 전에 했다’는 **절차적 순서 하나로 박탈**될 처지에 놓였습니다. 그 차이는 보도된 박씨 사례의 3,300만 원이 아니라, 거주주택의 양도차익 규모상 **수억 원**에 달합니다. 더욱이 저의 임대주택이 ‘아파트’였다면 말소 후 5년 구제를 받았겠지만, ‘상가주택(비아파트)’이라는 이유만으로 그 구제에서마저 배제됩니다.

저는 다행히 사전에 이 함정을 인지하여 피해를 줄이려 하고 있으나, 이는 제가 **우연히 알게 되었기에 가능한 것일 뿐**입니다. 저처럼 운 좋게 알지 못한 수많은 성실 임대인은, 알지도 못한 채 재산을 잃고 있습니다.

2. 부당성

① — 합리적 근거 없는 ‘아파트 vs 비아파트’ 차별 (헌법 제 11 조 평등원칙 위반)

현행 소득령 §155②는 임대주택을 자진말소(의무기간 1/2 이상 임대)한 경우에도 “말소일로부터 5년 이내 거주주택 양도 시 비과세”를 구제해 줍니다. 그러나 이 구제는 사실상 ‘아파트’에만 적용됩니다.

구분	8년 의무 완수 + 자진말소	거주주택 비과세
아파트 임대	동일	5년 내 양도 시 가능 ☒
비아파트(다가구·오피스텔 등)	동일	구제 없음 — 불가 ☐

똑같이 8년을 채우고, 똑같이 자진말소했는데, 임대한 건물이 아파트가 아니라는 이유만으로 한쪽은 구제하고 한쪽은 버립니다.

- 임대주택 정책의 목적은 “국민에게 안정적 임대주택을 공급”하는 것입니다. 이 공익 기여는 아파트든 다가구든 완전히 동일합니다.
- 오히려 서민 주거에 더 밀착한 것은 다가구·다세대·오피스텔입니다. 그런데 정책은 이들을 차별합니다.
- 이는 차별의 합리적 근거가 없는 자의적 입법으로, **헌법 제11조 평등원칙에 정면으로 반합니다.**

※ **입법연혁이 차별을 정당화하지 못합니다.** 2020년 7·10 대책으로 정부가 아파트 등록을 강제 폐지하면서 아파트 임대인에게 경과조치(5년 구제)를 주었습니다. 그러나 그 결과, “강제로 쫓겨난 아파트 임대인”은 구제받고, “끝까지 의무를 다하고 정상 종료한 비아파트 임대인”은 버려지는 가치전도가 발생했습니다. 성실한 자가 더 불리해지는 제도는 그 자체로 위헌적입니다.

3. 부당성

② — 일반 국민이 예측 불가능한 ‘숨은 요건’ (조세법률주의 명확성 원칙 위반)

거주주택 비과세를 잃게 만든 결정적 요건은 “양도일 현재 임대등록·임대 중일 것”입니다. 그러나 이 요건은:

- 소득령 §155② 2호의 “양도일 현재 ... 민간임대주택으로 등록하여 임대하고 있으며...”라는 문장에 **녹아 있어**, 일반 국민은 물론 세무전문가조차 조문을 엄격히 해석해야 비로소 “말소하면 안 된다”는 결론에 도달합니다.
- 상식적인 국민은 “8년 의무를 다 채웠으니 이제 말소해도 된다”고 믿습니다. 그 믿음은 지극히 합리적입니다.

헌법재판소는 일관되게 “과세요건은 납세자가 스스로 예측할 수 있을 정도로 명확해야 한다”(과세요건 명확주의)고 판시해 왔습니다. **전문지식 없이는 도달할 수 없는 요건으로 국민의 재산을 박탈하는 것은 조세법률주의 위반입니다.**

4. 부당성 ③ — 함정을 알고도 침묵한 행정 (신뢰보호·행정상 고지의무 위반)

자진말소는 임대인이 지자체 창구에 직접 신청해야 하는 행위입니다. 즉 정부는 그 순간 임대인과 대면합니다. 그럼에도:

- 말소 신청 단계에서 “이 말소가 거주주택 비과세를 소멸시킬 수 있다”는 단 한 줄의 경고도 없습니다.

- 국민이 돌이킬 수 없는 손해를 입기 직전, 정부는 알면서도 침묵합니다.

경고 한 줄이면 막을 수 있었던 손해를 방치한 것은 **행정의 부작위이자 신뢰보호 원칙 위반**입니다.

5. 구체적 건의사항 (이렇게 고쳐 주십시오)

- **【차별 철폐】** 소득령 §155③의 자진말소 구제 대상을 비아파트 장기일반민간임대주택까지 확대하여, 의무임대 기간(8년·10년)을 충족하고 자진말소한 경우 건물 유형과 무관하게 말소일로부터 5년 내 거주주택 비과세를 동일하게 적용할 것.
- **【완수자 보호】** 적어도 의무임대기간을 100% 완수한 후 정상 종료한 경우에는, 말소 사실만으로 비과세 자격을 박탈하지 말 것(완수에 대한 신뢰 보호).
- **【사전고지 의무화】** 지자체 임대등록 말소 신청 단계에서 세제상 불이익을 의무적으로 고지하고 신청인의 확인을 받는 전산 절차를 도입할 것.
- **【경과·소급구제】** 위 개정 전 이미 자진말소한 성실 임대인에 대해서도 경과조치로 구제할 것.

6. 마무리 — 법은 국민을 함정에 빠뜨리는 도구가 아닙니다

법은 **최소한의 상식**이어야 하고, **평범한 국민이 평범한 노력으로 이해할 수 있어야** 합니다. 8년간 국가 정책을 믿고 성실히 임대한 국민이, 전문가조차 헛갈리는 조문의 숨은 한 줄과 건물 종류 차별 때문에 재산을 잃는다면, 그것은 법이 국민을 보호한 것이 아니라 국민을 함정에 빠뜨린 것입니다.

부디 **성실이 손해가 되지 않는 법, 상식이 통하는 세제**로 바로잡아 주시기를 간곡히 호소합니다.

〔별첨〕 이것은 저 혼자의 주장이 아닙니다 — 언론에 보도된 실제 피해 사례

본 의견은 개인의 불만이 아니라, 이미 다수의 성실 임대인이 동일한 방식으로 피해를 입고 있는 구조적 문제입니다. 아래는 그 전형을 보도한 이데일리 기사입니다.

“임대주택 말소 뒤 거주주택 팔았더니... 비과세 혜택 사라져” (이데일리, 2024.11.09)

 <https://marketin.edaily.co.kr/News/ReadE?newsId=02338646639084080>

- 사례자(가명 박세정 씨)는 **의무임대기간 8년을 채운 뒤** 임대등록을 말소하고 한 달 뒤 거주주택을 매도했으나, **양도세 3,300만 원이 부과**되었습니다.
- 박씨는 “의무기간을 채웠으니 당연히 비과세”라고 믿었습니다. 이 믿음은 평범한 국민이라면 누구나 갖는 상식입니다.
- 기사 역시 핵심을 “중요한 건 임대주택 등록 상태 유지”라고 짚으며, 임대주택이 아파트인지 아닌지에 따라 적용 기준이 갈린다는 점을 명시하고 있습니다.

즉, 본 의견서가 지적하는 ①건물유형 차별, ②예측 불가능한 숨은 요건, ③말소 시 무(無)고지 문제는 **이미 언론이 공론화한 사회적 사안**입니다. 정부가 이를 인지하고도 방치한다면, 앞으로도 선의의 성실 임대인이 같은 함정에 계속 빠질 것입니다. 부디 조속한 제도 개선을 거듭 호소합니다.